

जलस्रोत_ऐन_२०४९

English title: Water Resources Act, 1992

जलस्रोत ऐन, २०४९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति। २०४९ । ९ । ०२ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति। २०६६ । १० । ७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०४९ सालको ऐन नं. ४० । जलस्रोतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर्तिरको भू-सतहमा वा भूमिगत वा अन्य कुनै अवस्थामा रहेको जलस्रोतको समुचित उपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापन र विकास गर्न एवं जलस्रोतको लाभदायक उपयोगहरूको निर्धारण गर्ने, त्यस्तो उपयोगबाट हुने वातावरणीय तथा अन्य हानिकारक प्रभावको रोकथाम गर्ने एवं जलस्रोतलाई प्रदूषण मुक्त राख्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको एक्काइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "जलस्रोत ऐन, २०४९" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको मतिदिखा प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "जलस्रोत" भन्नाले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर्तिरको भू-सतहमा वा भूमिगत वा अन्य जुनसुकै अवस्थामा रहेको पानी सम्झनु पर्छ । (ख) "लाभदायक उपयोग" भन्नाले उपलब्ध साधन र स्रोतले भ्याएसम्म उचित रूपले गरिएको जलस्रोतको उपयोग सम्झनु पर्छ । (ग) "अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्ति" भन्नाले जलस्रोतको उपयोग गर्ने दफा ८ बमोजमि अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्ति वा सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ । (घ) "उपभोक्ता संस्था" भन्नाले दफा ५ बमोजमि गठित जल उपभोक्ता संस्था सम्झनु पर्छ । (ङ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । ३. जलस्रोत स्वामित्व: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर्तिर रहेको जलस्रोतको स्वामित्व नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा नहिति रहनेछ । ४. जलस्रोत उपयोग: (१) यस ऐन बमोजमि अनुमतपित्र प्राप्त नगरी कसैले पनजिलस्रोतको उपयोग गर्न पाउने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहाय बमोजमि जलस्रोतको उपयोग गर्न अनुमतपित्र लनुपर्ने छैन :- । (क) व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा आफ्नो नमित्त खानेपानी र अन्य घरेलु प्रयोगको लागि उपयोग गर्न, । (ख) व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा आफ्नो जग्गाको सँचाइ गर्न, । (ग) घरेलु उद्योगको रूपमा पानीघट्ट वा पनचक्की चलाउन, । (घ) व्यक्तिगत रूपमा स्थानीय आवागमनको लागि ढुङ्गाको प्रयोग गर्न, । (ङ) जग्गा धनीले आफ्नो जग्गाभर्तिर मात्र सीमिति रहेको जलस्रोत तोकिए बमोजमि उपयोग गर्न । (३) जलस्रोतको उपयोग गर्ने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले अरूलाई मर्का नपर्ने गरी लाभदायक उपयोग गर्नु पर्नेछ ।

५. जल उपभोक्ता संस्थाको गठन: (१) सामूहिक लाभका लागि संस्थागत रूपमा जलस्रोतको उपयोग गर्न चाहने व्यक्तिहरूले तोकिए बमोजमि जल उपभोक्ता संस्था गठन गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन गरिएको जल उपभोक्ता संस्थालाई तोकिएको अधिकारी वा नकिय समक्ष तोकिए बमोजमि दर्ता गराउनु पर्नेछ । ६. उपभोक्ता संस्था सङ्गठित संस्था हुने: (१) उपभोक्ता संस्था अवच्छिन्नि उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (२) उपभोक्ता संस्थाको सबै काम कारबाहीको नमित्त आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ । (३) उपभोक्ता संस्थाले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य कसिमिले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) उपभोक्ता संस्थाले व्यक्ति सरह नालसि उजूर गर्न र उपभोक्ता संस्था उपर पनसोही नामबाट नालसि उजूर लाग्न सक्नेछ । ७. जलस्रोत उपयोगको प्राथमिकताक्रम: (१) जलस्रोतको उपयोग गर्दा साधारणतया देहायको प्राथमिकता क्रम अनुसार गर्नुपर्नेछ :- । (क) खानेपानी र घरेलु उपयोग, । (ख) सँचाइ, । (ग) पशुपालन तथा मत्स्यपालन जस्ता कृषिजन्य उपयोग, । (घ) जलविद्युत, । (ङ) घरेलु उद्योग, औद्योगिक व्यवसाय तथा खानीजन्य उपयोग, । (च) जल यातायात, । (छ) आमोद प्रमोदजन्य उपयोग, । (ज) अन्य उपयोग । (२) जलस्रोतको उपयोग गर्दा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा तोकिएको समतिलि उपदफा (१) को प्राथमिकताक्रम, दफा ४ को उपदफा (३) बमोजमि जलस्रोतको लाभदायक उपयोग भए नभएको र अन्य आवश्यक जाँचबुझ समेत गरी सोको आधारमा सम्बन्धित जलस्रोतको उपयोग गर्न पाउने नपाउने वा कुन कसिमिले उपयोग गर्न पाउने भन्ने कुराको निर्धारण गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको समतिलि निर्धारण गरेको कुरा सम्बन्धित सबैलाई मान्य हुनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको समतिलि सोही उपदफामा उल्लेखित कुराको निर्धारण गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । ८. अनुमतपित्रको व्यवस्था: (१) जलस्रोतको सर्वेक्षण वा उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले सम्बन्धित वषियको आर्थिक, प्रावधिक र वातावरणीय अध्ययन प्रतविदन तथा तोकिए बमोजमिका विवरणहरू खुलाई तोकिएको अधिकारी वा नकिय समक्ष अनुमतपित्रको लागि दरखास्त दनु पर्नेछ । तर जलस्रोतको सर्वेक्षणको अनुमतपित्रको लागि दरखास्त दँदा त्यस्तो अध्ययन प्रतविदन संलग्न गर्न आवश्यक पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि परेको दरखास्तमा

तोकिएको अधिकारी वा निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी गराई दरखास्त परेको मितिलि जलस्रोत सर्वेक्षणको अनुमतपत्रको हकमा तीस दिनभित्र र जलस्रोत उपयोगको अनुमतपत्रको हकमा एकसय बीस दिनभित्र तोकिए बमोजमिको ढाँचामा आवश्यक शर्तहरू तोकी दफा ७ को उपदफा (१) मा उल्लेखित प्राथमिकताक्रम अनुसार दरखास्तवालालाई अनुमतपत्र दनु पर्नेछ ।

(३) दफा ४ को उपदफा (२) बमोजमि हुनेबाहेक यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावैदेखि जलस्रोतको उपयोग गरिहेको व्यक्ती वा सङ्गठित संस्थाले पनौ तोकिएको विवरण सहित यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिलि एक वर्षभित्र तोकिएको अधिकारी वा निकाय समक्ष अनुमतपत्रको लागि दरखास्त दनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि परेको दरखास्तमा तोकिएको अधिकारी वा निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी दरखास्त परेको मितिलि साठी दिनभित्र तोकिए बमोजमिको ढाँचामा अनुमतपत्र दनु पर्नेछ । (५) अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिलि जलस्रोतको उपयोग वापत नेपाल सरकारलाई तोकिए बमोजमिको दस्तुर वा वार्षिक शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । (६) अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिलि आफ्नो अनुमतपत्र बकिरी गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले कसैलाई हस्तान्तरण गर्नु परेमा तोकिएको अधिकारी वा निकायबाट तोकिए बमोजमि स्वीकृतलिनु पर्नेछ । ९. जलवदियुतको लागि जलस्रोतको उपयोग: (१) दफा ८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि जलवदियुत उत्पादन गर्नको लागि जलस्रोतको सर्वेक्षण तथा उपयोग गर्ने अनुमतपत्रको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ । (२) जलवदियुतको उत्पादन गर्ने सलिसलामा जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी अन्य कुराहरू यसै ऐन बमोजमि हुनेछन् । १०. नेपाल सरकारले जलस्रोतको उपयोग वा विकास गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले आफैले कुनै जलस्रोतको उपयोग वा विकास गर्नमा यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । (२) कसैले यस ऐन बमोजमि उपयोग गरेको जलस्रोत र सोसँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचना व्यापक सार्वजनिक उपयोगका लागि नेपाल सरकारले आफै लई विकास गर्न सक्नेछ । स्पष्टीकरण : यस ऐनको प्रयोजनको लागि "व्यापक सार्वजनिक उपयोग" भन्नाले भैरहेको उपयोगबाट लाभान्वित भएका जनसंख्यालाई उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपरी सो भन्दा बढी जनसंख्यालाई लाभ हुने उपयोगलाई जनाउनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि आफै लिएको जलस्रोतको उपयोगसहित सम्बन्धित जग्गा, भवन, उपकरण वा संरचना बापत नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिलाई तोकिए बमोजमि क्षतिपूर्तिदिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि दिने क्षतिपूर्तिको रकम उपदफा (२) बमोजमि नेपाल सरकारले लिएको जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनाको वर्तमान मूल्य (त्यसमा भएको टुटफुट र साधारण प्रयोगबाट भएको हरास कटाई) को आधारमा निर्धारित गरिनेछ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । १०क. प्रदेश तथा स्थानीय तहले जलस्रोतको उपयोग वा विकास गर्न सक्ने : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिए बमोजमिका स्तर, क्षमता वा परिमाणका खानेपानी, जलवदियुत, संचाई लगायत जलस्रोतको सम्बन्धमा प्रदेश वा स्थानीय तहले कानून बनाई त्यस्तो कानून बमोजमि जलस्रोतको उपयोग वा विकास गर्न सक्नेछन् । ११. जलस्रोत विकासको परियोजना हस्तान्तरण गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले दफा १० को उपदफा (१) वा (२) बमोजमि विकास गरेको कुनै जलस्रोत सम्बन्धी परियोजनाको निर्माण समाप्त भैसकेपछि उपभोक्ता संस्थालाई आवश्यक शर्तहरू तोकी हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि हस्तान्तरण गरिएको परियोजना उपरको स्वामित्व सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाको हुनेछ र यस ऐनको अधीनमा रही आफैले अनुमतपत्र प्राप्त गरे सरह सो परियोजनाको सञ्चालन सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाले गर्नेछ ।

१२. जलस्रोतको उपयोगको लागि करार गर्न सक्ने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै स्वदेशी वा विदेशी कम्पनी, सङ्गठित संस्था वा व्यक्तिसित प्रचलित कानूनको अधीनमा रही करार गरी सोही करारमा उल्लेखित शर्तहरू बमोजमि कुनै जलस्रोतको विकास, उपयोग र सेवा वसित गर्न, गराउन सक्नेछ । १३. सेवा उपभोगका शर्तहरू तोक्न र सेवा शुल्क असूलउपर गर्न पाउने : (१) अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिलि आफैले विकास गरेको जलस्रोतको उपयोगको सेवा अन्य कसैलाई आपसी शर्तको आधारमा उपलब्ध गराउन र त्यस्तो सेवा वापत शुल्क असूल उपर गर्न सक्नेछ । (२) नेपाल सरकारले विकास गरेको जलस्रोतको उपयोगको सेवा अन्य कसैलाई उपलब्ध गराए बापतको सेवा शुल्क तोकिए बमोजमि निर्धारण गरी असूलउपर गर्न सक्नेछ । १४. सेवा रोक्न सकिने : सेवा उपभोग गरे बापत बुझाउनु पर्ने शुल्क नबुझाउने वा त्यस्तो सेवा अनाधिकार रूपले उपयोग गर्ने वा सेवा दुरुपयोग गर्ने वा शर्त विपरीत सेवा उपभोग गर्नेको हकमा त्यस्तो सेवा बन्द गर्न सकिनेछ । १५. अरूको घरजग्गामा प्रवेश गर्न सक्ने : नेपाल सरकारले वा अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिलि जलस्रोतको सर्वेक्षण वा उपयोगको सलिसलामा कसैको घर जग्गामा प्रवेश गर्नु परेमा नेपाल सरकार वा अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिलि खटाएको कर्मचारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पूर्व सूचना दिएर मात्र त्यस्तो घर जग्गामा प्रवेश गर्न सक्नेछ । त्यसरी प्रवेश गर्दा कुनै हानी नोक्सानी हुन गएमा नेपाल सरकारले वा अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिलि तोकिए बमोजमि क्षतिपूर्तिदिनेछ । तर कुनै घर जग्गामा जलस्रोतको अनधिकृत उपयोग वा दुरुपयोग गरी रहेको शङ्का हुने मनासबि माफकिको कारण भएमा सो कुराको जाँचबुझ गर्न वा कुनै दुर्घटनाबाट बचाउन पूर्व सूचना बिना पनित्यस्तो कर्मचारीले सम्बन्धित घर जग्गामा प्रवेश गर्न सक्नेछ । १६. अरूको घर जग्गाको उपयोग वा प्राप्ति: (१) जलस्रोतको उपयोगको लागि देहायको कुनै काम गर्न अरू कसैको घर जग्गा उपयोग गर्न वा प्राप्त गर्न आवश्यक परेमा अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिलि नेपाल सरकार समक्ष तोकिए बमोजमि नविदन दिन सक्नेछ:- । (क) बाँध वा तटबन्द बाँध्न, । (ख) नहर, कुलो वा सुरङ्ग खनन, । (ग) जमीन माथि वा मुनि पानीको ट्याङ्की बनाउन वा पाइप लाइन बिछ्याउन, । (घ) पोखरी बनाउन वा जल

वितरण केन्द्र स्थापना गर्न, । (ड) जलस्रोतको विकाससति सम्बन्धति अरू आवश्यक निर्माण कार्य गर्न । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले तत्सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रचलति कानून बमोजमि सङ्गठति संस्थालाई जग्गा प्राप्त गराइ दएि सरह अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो घर जग्गा प्राप्त गराइ दनि सक्नेछ । (३) नेपाल सरकारले वा अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले जलस्रोतको विकास वा उपयोग सम्बन्धी कुनै निर्माण कार्य गरेकोमा त्यस्तो निर्माण कार्य भएको ठाउँ वा सो ठाउँको वरिपिरी तोकिएको दूरीमा पर्ने घर जग्गा अरू कसैले कुनै खास कामको नमितित् प्रयोग गर्न नपाउने गरी नेपाल सरकारले नषिध गर्न सक्नेछ ।

त्यसरी नषिध गरिएको कारणबाट सम्बन्धति व्यक्तिलाई पर्ने हानी नोक्सानी बापत नेपाल सरकार वा अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले तोकिएि बमोजमि क्षतिपूरति दनि पर्नेछ । १७. जलस्रोतको उपयोगसति सम्बन्धति संरचनाको सुरक्षा : (१) जलस्रोतको उपयोगसति सम्बन्धति कुनै संरचनाको सुरक्षाका लागि अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिको अनुरोधमा वा स्वयं आफ्नो वचिरमा त्यस्तो सुरक्षा गर्न आवश्यक ठानेमा नेपाल सरकारले आवश्यक प्रबन्ध गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिको अनुरोधमा सुरक्षा प्रबन्ध गरिएकोमा त्यसको लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले बेहोर्नेछ । १८. जलस्रोतको गुणस्तर तोकने : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी जलस्रोतको वभिनिन उपयोगको सम्बन्धमा आवश्यक गुणस्तर तोकन सक्नेछ । (२) जलस्रोतको उपयोग गर्दा उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको गुणस्तर कायम हुने गरी गर्नु पर्नेछ । १९. जलस्रोतलाई प्रदूषति गर्न नहुने : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी जलस्रोतको प्रदूषण सहन-सीमा तोकन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको जलस्रोतको प्रदूषण सहन-सीमा नाघ्ने गरी कसैले पनिकुनै कसिमिको फोहरमैला, औद्योगिकि निकास, वषि, रसायनिकि वा वषिणु पदार्थ हाली वा प्रयोग गरी जलस्रोतलाई प्रदूषति गर्नु हुँदैन । (३) कुनै जलस्रोत प्रदूषति भए नभएको वा कुनै जलस्रोत उपयोगको सम्बन्धमा दफा १८ को उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको गुणस्तर भए नभएको सम्बन्धमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यकता अनुसार परीक्षण गर्न गराउन सक्नेछ । २०. वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पार्न नहुने : जलस्रोतको उपयोग गर्दा भू-क्षय, बाढी, पहिरी वा यस्तै अरू कारणद्वारा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ । २१. अनुमतपित्र खारेज गर्न सक्ने : (१) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वरिपिरीत कुनै काम गरेमा तोकिएको अधिकारीले अवधितोकी त्यस्तो काममा आवश्यक सुधार गर्न आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको अवधित्तिर अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले आवश्यक सुधार नगरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिले पाएको अनुमतपित्र खारेज गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुमतपित्र खारेज गर्नु अघि तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धति अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दनि पर्नेछ । २२. दण्ड सजाय : (१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम उल्लंघन गरेमा नजिलाई तोकिएको अधिकारीले पाँचहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कसूरबाट कसैको हानी नोक्सानी भएको रहेछ भने नजिबाट त्यस्तो हानी नोक्सानी बापतको क्षतिपूरति समेत भराई दनि सक्नेछ ।

(२) कसैले यस ऐन बमोजमि अनुमतपित्र लनुपर्नेमा सो नलिई वा अनुमतपित्रमा उल्लेख भएका शर्तहरू पालन नगरी जलस्रोतको उपयोग गरेमा नजिलाई तोकिएको अधिकारीले पाँचहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न र त्यस्तो काम बन्द गराउन सक्नेछ । (३) यस ऐन बमोजमि विकास गरिएको जलस्रोत वा त्यस्तो जलस्रोतबाट उत्पन्न सेवा कसैले चोरी गरेमा वा दुरुपयोग गरेमा वा अनाधिकार प्रयोग गरेमा तोकिएको अधिकारीले नजिबाट बगिी असूल गरी नजिलाई बगिी बमोजमि जरिवाना समेत गर्न सक्नेछ । (४) कसैले बदनयितसाथ कुनै खानेपानीको मुहान, बाँध, नहर वा जलस्रोतको उपयोगसति सम्बन्धति कुनै संरचना वा त्यस्तो संरचनामा असर पार्ने अन्य कुनै संरचना भत्काएमा, बगिरेमा वा कुनै कसिमिले हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा वा त्यस्तो कुनै काम कुराको लागि दुरुत्साहन दिएमा वा त्यस्तो काम गर्ने उद्योग गरेमा नजिबाट हानी नोक्सानीको बगिी असूल गरी नजिलाई बगिी बमोजमि जरिवाना वा दसवर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । २३. पुनरावेदन : दफा १०, १५ वा १६ बमोजमि दिएको क्षतिपूरतिको रकममा वा दफा २१ बमोजमि तोकिएको अधिकारीले अनुमतपित्र खारेज गरेकोमा वा दफा २२ को उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजमि तोकिएको अधिकारीले दिएको सजायको आदेशमा चत्ति नबुझ्ने व्यक्तिले पैतीस दनिभत्तिर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । उच्च अदालतमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ । २४. नयिम बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नयिमहरू बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतया कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नेपाल सरकारले खास गरी देहायका वषियमा नयिमहरू बनाउन सक्नेछ :- । (क) खानेपानी, सचिाइ, जल यातायात, औद्योगिकि उपयोग, आमोद प्रमोदसम्बन्धी उपयोग र जलस्रोत यस्तै अन्य उपयोग सम्बन्धी कुराहरू । (ख) जलस्रोत संरक्षण, बाढी नयिन्त्रण तथा पहिरी रोकथाम सम्बन्धी कुराहरू । (ग) वातावरण सम्बन्धी कुराहरू । (घ) जलस्रोतसँग सम्बन्धति सेवा उपयोग गरे बापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने शुल्क, दस्तुर इत्यादिसँग सम्बन्धति कुराहरू । (ङ) जलस्रोतको प्रदूषण रोकने सम्बन्धी वषियहरू । (च) जलस्रोतका वभिनिन उपयोगका तरकिाहरू । (छ) जलस्रोतको उपयोगबाट उत्पन्न सेवाको स्तर निर्धारण सम्बन्धी कुराहरू । (ज) जलस्रोतको उपयोगबाट हुन सक्ने दुर्घटना र त्यसको जाँचबुझ तथा क्षतिपूरति सम्बन्धी वषियहरू । (झ) उपभोक्ता संस्था र उपभोक्ता सम्बन्धी अन्य

व्यवस्थाको साथै उपभोक्तालाई संरक्षण र सुवर्धित दनि वषियहरू । (ज) जलस्रोतको विकास तथा उपयोग सम्बन्धी अन्य आवश्यक कुराहरू । २५. खारेजी र बचाउ : (१) नहर तथा वदियुत र तत्सम्बन्धी जलस्रोत ऐन, २०२४ खारेज गरिएकोछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नहर तथा वदियुत र तत्सम्बन्धी जलस्रोत ऐन, २०२४ र सो ऐन बमोजमि बनाइएको नियम वा नकालिएको आदेश अन्तर्गत गरिएको काम कारवाही यसै ऐन अन्तर्गत भए गरेको मानिन्छ ।